

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 315/2534 นาย มูล โพธิ์โมงค์ โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจ กล้า กลการ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 213 วรรคสอง, มาตรา 453, มาตรา 821

รถคันพิพาทที่โจทก์ซื้อจากจำเลยที่ 1 เป็นของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 มิได้
เชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทน ดังนั้น จำเลยที่ 2 จึงไม่มีนิติสัมพันธ์อันใดเกี่ยวกับรถคัน
พิพาทกับโจทก์ การโอนทะเบียนรถยนต์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้จึงไม่
อยู่ในอำนาจของจำเลยที่ 2 ที่จะปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายกับโจทก์ได้ต่อไป สภาพ
แห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนรถคันพิพาท
เป็นชื่อของโจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อรถยนต์บรรทุกยี่ห้อดัทสันของจำเลยที่ 2 จากจำเลยที่ 1
ซึ่งเป็นตัวแทนหรือตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 2 โดยชำระราคาด้วยเช็คเงินสดให้แก่
นายประสาน กิจกล้า หุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยทั้งสองได้รับเงิน
ตามเช็คแล้ว แต่ไม่จัดการจดทะเบียนโอนให้โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้ง
สองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันไปจดทะเบียนโอนรถคัน
พิพาทเป็นชื่อของโจทก์ มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนาแทน

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า นายประสาร กิจกล้า เข้าซื้อรถคันพิพาทจากจำเลยที่ 2 แล้วผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อครบแล้ว จำเลยที่ 2 ฟ้องคดีขอให้บังคับ นายประสารคืนรถคันพิพาทหรือชำระราคาและค่าเสียหายแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแต่นายประสาร กิจกล้า ยังมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา จำเลยที่ 1 ไม่เป็นตัวแทนหรือตัวแทนเขตของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับชำระราคาการรถคันพิพาทจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจดทะเบียนโอนรถคันพิพาทให้เป็นชื่อของโจทก์ มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ซื้อรถคันพิพาทจากนายประสาร กิจกล้า หุ่น ส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 ซึ่งเช่าซื้อมาจากจำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 1 ค้างชำระค่างวด จำเลยที่ 2 ไม่ได้เชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทน จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาซื้อขายแล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 โอนรถคันพิพาทให้โจทก์โดยการจดทะเบียนโอนรถเป็นชื่อของโจทก์ ถ้าไม่ไปจดทะเบียน ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนนั้น เห็นว่า เมื่อรถคันพิพาทยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ไม่มีนิติสัมพันธ์อันใดเกี่ยวกับรถคันพิพาทกับโจทก์ ดังนั้น การโอนทะเบียนรถยนต์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของจำเลยที่ 1 ที่จะปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายกับโจทก์ได้ต่อไป สภาพ

แห่งนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับตามคำขอของโจทก์ได้ ต้องยกคำขอของโจทก์ที่เกี่ยวกับ
จำเลยที่ 1 ในส่วนที่ขอมา เมื่อโจทก์มิได้มีคำขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ในกรณีอื่นมา
ด้วย จึงไม่อาจพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ได้ตามฟ้อง

พิพากษายืน แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ใช้ค่าเสียหายจากการผิด
สัญญาภายในกำหนดอายุความ.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>